

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5632/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประสิทธิ์ หรือ อรุณ สุวรรณไกรสร
หรือไกร สุวรรณ สาร

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.วิฤคณนาคณ พ.ศ.2498 มาตรา 4, มาตรา 6

เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมตามความในมาตรา 4 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 นั้น หมายถึงเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมที่มีสภาพสามารถใช้งานได้หรือขึ้นส่วนของเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมที่อาจนำมาประกอบเข้ากันแล้วสามารถใช้งานได้ จึงจะมีสภาพเป็นวิทยุคมนาคม และมีความผิดได้ หากเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นตามสภาพแล้วชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ตลอดไปก็ไม่มีสภาพเป็นวิทยุคมนาคมและไม่มี ความผิด สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุของกลางไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการถอดอุปกรณ์ขึ้นส่วนในเครื่องออกเป็นเหตุขัดข้องชั่วคราว เมื่อประกอบอุปกรณ์ครบถ้วนก็สามารถใช้งานได้ จึงเป็นเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4 โทษจำคุกเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วต้องไม่เกินกำหนดตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัตินั้น ใช้บังคับในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมเกี่ยวพันกันและศาลพิจารณาพิพากษาเป็นคดีเดียวกัน หรือมีการรวมพิจารณาพิพากษาหลายคดีเข้าด้วยกันหรือมีการนับโทษต่อในกรณีที่จำเลยยังไม่พ้นโทษ จำเลยพ้นโทษคดีก่อนแล้วจึงถูกฟ้องคดีนี้ กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 251, 252, 264, 265, 268 พระราชบัญญัติวิฤคณนาคมพ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 ธิบของกลาง และคีนเครื่องรับวิฤคณนาคมของกลางไว้ใช้ใน ราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานใช้ดวงตราปลอมและทำปลอม เอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252, 265อันเป็นการกระทำ กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 252ประกอบมาตรา 251 ซึ่ง เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 รวม 16 กระทง จำ คุกกระทงละ 3 ปี เป็นจำคุก 48 ปีและมีความผิดฐานมีเครื่องวิฤคณนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิฤคณนาคม พ.ศ. 2498มาตรา 6, 23 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 50 ปี แต่ความผิดกระทง หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252 ประกอบมาตรา 251มีอัตรา โทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 7 ปี จึงให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด20 ปี ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91(2) ธิบตราYang 1 อันกับหนังสือเดินทาง 16 ฉบับ ของ กลาง และธิบเครื่องวิฤคณนาคมรับส่งของกลางเพื่อไว้ในราชการกรมไปรษณีย์ โทรเลข คำชอนนอกนั้นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ในพระราชบัญญัตินี้..."เครื่องวิทยุคมนาคม"หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และเครื่องส่งเครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮร์ตเซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง" และมาตรา 6 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มิ ใช้ นำเข้า ออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต" จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวนี้อาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมจะต้องมีสภาพสามารถใช้งานได้หรือชิ้นส่วนของเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมที่อาจนำมาประกอบเข้ากันแล้วสามารถใช้งานได้ จึงจะมีสภาพเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและมีความผิดได้ หากเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมนั้นตามสภาพแล้วชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ตลอดไปก็ไม่มีสภาพเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและไม่มี ความผิด สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมของกลางนั้น ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนในเครื่องออก แสดงให้เห็นว่าการที่เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมใช้งานไม่ได้เป็นเหตุขัดข้องชั่วคราวเมื่อประกอบอุปกรณ์เข้าครบถ้วนก็สามารถใช้งานได้ เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมของกลางจึงเป็นเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4 เมื่อจำเลยมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตการกระทำของจำเลยเป็นความผิด และวินิจฉัยต่อไปว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้ (2) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงหนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี" จาก

บทบัญญัติดังกล่าวศาลจะลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 91 ได้
ต้องเป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมเกี่ยวพันกัน และศาลพิจารณาพิพากษา
เป็นคดีเดียวกันหรือมีการรวมพิจารณาพิพากษาคดีเข้าด้วยกัน หรือมีการนับ
โทษต่อในกรณีที่จำเลยยังไม่พ้นโทษสำหรับคดีนี้จำเลยต้องคำพิพากษาของศาล
จังหวัดลำพูนให้ลงโทษจำคุก 20 ปี จำเลยรับโทษมาแล้ว 6 ปี 3 เดือน และได้รับ
พระราชทานอภัยโทษพ้นโทษแล้ว จำเลยจึงถูกฟ้องเป็นคดีนี้ เป็นกรณีที่ไม้อาจรวม
การลงโทษให้จำเลยได้ และไม่มีเหตุพิจารณาพิพากษายกฟ้องเพราะการกระทำของ
จำเลยทุกกรรมเป็นความผิดอยู่ พนักงานอัยการโจทก์ก็มีอำนาจฟ้องจำเลยภายใน
กำหนดอายุความได้

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ